

DIREITO CONSTITUCIONAL



DIRETO DO CONCURSO

12. (PREFEITURA DE CARANGOLA-MG) Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
- direito civil, comercial, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho.
 - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico.
 - trânsito e transportes.
 - sistemas de consórcio e sorteios.
 - registros públicos.



COMENTÁRIO

- Direito civil, comercial, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho são leis de âmbito nacional. Tudo que for de âmbito nacional compete apenas à União.
- Tanto a União quanto o Estado possuem tributos, autonomia financeira e penitenciárias. Portanto, União e Estados, ao atuarem nesses mesmos assuntos, possuem competência concorrente.
- Trânsito e transporte possuem leis de âmbito nacional e, portanto, são regidos pela União.
- Sistemas de consórcio e sorteios (bingos e loterias) possuem leis de âmbito nacional e, portanto, são regidos pela União.
- Registros públicos, representados pelos cartórios, possuem leis de âmbito nacional e, portanto, são regidos pela União.

Legislar:

- Privativo da União – Lei Nacional.
- Concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal
 - Meio ambiente, patrimônio histórico e cultural.
 - Pergunta: o Estado pode atuar sobre o tema? Se sim, a competência é concorrente; se não, a competência é privativa da União.



5m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

13. (ANALISTA LEGISLATIVO/CÂMARA DE ARACAJU-SE/2021) Joana, servidora pública do Município Alfa, após preencher os requisitos exigidos, requereu o recebimento de determinado benefício pecuniário previsto no regime jurídico da categoria. A autoridade competente indeferiu o pedido por escrito, sob o argumento de que, apesar de Joana ter preenchido os requisitos exigidos, era filiada a um partido político de oposição ao prefeito municipal.

Considerando a ilegalidade praticada, que violou o seu direito líquido e certo e deixou de reconhecer o benefício que lhe era devido, Joana pode utilizar a seguinte ação constitucional:

- a. *habeas data*.
- b. ação popular.
- c. mandado de injunção.
- d. mandado de segurança.
- e. mandado de pagamento.

COMENTÁRIO

O mandado de segurança é o remédio constitucional que protege o direito líquido e certo não amparado por *habeas corpus* ou *habeas data*.

A questão não fala sobre locomoção e, portanto, não cabe *habeas corpus*.

A questão não fala em negativa de informação de natureza pessoal e, portanto, não cabe *habeas data*.

ANOTAÇÕES

	<i>Habeas Corpus</i>	Mandado de Segurança individual	Mandado de Segurança coletivo	Mandado de injunção	<i>Habeas data</i>	Ação popular
Objeto	Proteger o direito de locomoção (Art. 5º, LXVIII)	Proteger o direito líquido e certo não amparado por <i>habeas corpus</i> ou <i>habeas data</i> (Art. 5º, LXIX)	Proteger o direito líquido e certo não amparado por <i>habeas corpus</i> ou <i>habeas data</i> (Art. 5º, LXIX)	Viabilizar direito constitucional inviabilizado pela omissão do Poder Legislativo (Art. 5º, LXXI)	Remédio contra negativa de disponibilização de informação de natureza pessoal (Art. 5º, LXXII)	Combater ato lesivo ao meio ambiente, à moralidade administrativa e ao patrimônio histórico e cultural (Art. 5º, LXXIII)
Sujeito ativo	Pessoa Física ou Pessoa Jurídica (se for em benefício de pessoa física)	Pessoa Física ou Pessoa Jurídica	Partido Político que tenha representação no Congresso; Sindicatos; Entidade de Classe ou Associação com pelo menos 1 ano de funcionamento	Pessoa Física ou Pessoa Jurídica	Pessoa Física ou Pessoa Jurídica	Cidadão
Sujeito passivo	Autoridade; Particular	Autoridade ou Agente de Pessoa Jurídica no exercício do Poder Público	Autoridade ou Agente de Pessoa Jurídica no exercício do Poder Público	Congresso Nacional; Assembleia Legislativa; Câmara Legislativa do DF; Câmara Municipal	Órgão da Administração Pública Direta; Autarquia; Fundação Pública; Empresa Pública; Sociedade de Economia Mista; Entidade privada	Autoridade; Particular
Advogado	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Gratuidade	Sim	Não	Não	Não	Sim	Autor da ação: Boa-fé: Sim; Má-fé: Não.

ATENÇÃO

O Supremo Tribunal Federal admite a possibilidade de *habeas corpus* e mandado de injunção também na forma coletiva.

14. (PROCURADOR AUTÁRQUICO/MANAUSPREV) À luz da disciplina constitucional da matéria e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ato de Tribunal de Contas de Estado que negue registro de nomeação de candidato aprovado em concurso público para provimento de cargo efetivo em órgão da Administração direta de Município sob sua jurisdição, por não preenchimento das condições previstas em edital para provimento do cargo, será:
- a. incompatível com a Constituição Federal, que atribui essa competência ao Tribunal de Contas da União em relação à Administração federal e, por extensão, à Corte de Contas do Estado em relação à Administração estadual, mas não em relação à Administração municipal.
 - b. incompatível com a Constituição Federal, por se tratar de ato de controle de legalidade de competência do órgão legislativo municipal, em relação ao qual a manifestação do Tribunal de Contas do Estado, embora necessária, tem caráter opinativo, e não impositivo.
 - c. compatível com a Constituição Federal, competindo à Corte de Contas estadual exercer, com eficácia jurídica análoga à do Tribunal de Contas da União, o controle externo de legalidade de atos de admissão de pessoal realizada pelas municipalidades localizadas no respectivo Estado.
 - d. compatível com a Constituição Federal, desde que assegurada ao órgão legislativo municipal a possibilidade de revisão da decisão da Corte de Contas estadual, dado que resulta em anulação ou revogação de ato administrativo que beneficia terceiro, ao qual devem ainda ser garantidos ampla defesa e contraditório.
 - e. incompatível com a Constituição Federal, pois não compete às Cortes de Contas exercer em caráter definitivo o controle de legalidade dos atos de admissão de pessoal da administração, diferentemente do que ocorre em relação aos atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão.

COMENTÁRIO

Quem fiscaliza o município é o Tribunal de Contas do Estado. A Constituição Federal de 1988 proibiu a criação de tribunais de contas municipais. Os municípios que já possuíam seus tribunais de contas, como São Paulo e Rio de Janeiro, permaneceram tendo seus

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

tribunais de contas ativos. Nos demais municípios, a fiscalização seria feita pelo Tribunal de Contas do Estado.

De acordo com a Constituição Federal, o Tribunal de Contas deve apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, aposentadoria, reforma e pensão.

Obs.: os Tribunais de Contas não fiscalizam cargos em comissão.

15. (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/TÉCNICO LEGISLATIVO/CÂMARA DOS DEPUTADOS) Sobre a Administração Pública, considere:

- I – A administração fazendária e seus servidores fiscais não terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei.
- II – A participação de sociedade de economia mista em empresa privada depende de autorização legislativa.
- III – A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
- IV – Somente por lei específica poderá ser autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, está correto o que consta APENAS em:

- a. I, II e III.
- b. I, III e IV.
- c. II e III.
- d. II e IV.
- e. II, III e IV.

COMENTÁRIO

I – A Administração fazendária é toda a estrutura que compreende os órgãos e as entidades de direito público: autarquias e fundações. Não estão inseridas no conceito de administração fazendária a empresa pública e a sociedade de economia mista.

ANOTAÇÕES



20m

A administração pública fazendária, segundo a Constituição Federal, possui prerrogativas que as demais entidades e o setor privado não têm, como:

- prescrição quinquenal (as ações contra elas prescrevem após cinco anos);
- a impenhorabilidade de seus bens para garantia de dívidas;
- regime de precatório nas condenações judiciais;
- prazo privilegiado em juízo (dobro do prazo para contestar e dobro do prazo para recorrer);
- imunidade tributária.

II – De acordo com o art. 37, XX, da Constituição Federal de 1988, a participação de sociedade de economia mista em empresa privada depende de autorização legislativa.

III – De acordo com o art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

IV – De acordo com o art. 37, XIX, da Constituição Federal de 1988, somente por lei específica poderá ser autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação.

16. (DEFENSOR PÚBLICO/DPE-SC/2021) Às polícias penais compete a:

- a. segurança dos estabelecimentos penais.
- b. prevenção e repressão do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.
- c. polícia judiciária e a apuração de infrações penais.
- d. execução de atividades de defesa civil.
- e. polícia ostensiva e a preservação da ordem pública.

COMENTÁRIO

Ver art. 144 da Constituição Federal de 1988.

a. As polícias penais são os profissionais que antes eram conhecidos como agentes penitenciários.

b. Prevenção e repressão do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins – função da Polícia Federal e da Polícia Civil.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- c. Polícia judiciária e a apuração de infrações penais – função da Polícia Federal e da Polícia Civil.
- d. Execução de atividades de defesa civil – função do Corpo de Bombeiros Militar.
- e. Polícia ostensiva e a preservação da ordem pública – função da Polícia Militar.

17. (DPE-MA) Considere as seguintes situações à luz da Constituição da República:

- I – Membro de Corpo de Bombeiros Militar que, com doze anos de serviço, é eleito para exercer mandato de Deputado Estadual, passando, no ato da diplomação, automaticamente para a inatividade.
- II – Pensionista de membro de Corpo de Bombeiros Militar que percebe o benefício previdenciário em conformidade com o quanto fixado em lei específica do Estado respectivo.
- III – Membro de Polícia Militar que impetra *habeas corpus* contra a imposição de punição disciplinar militar, com vistas a questionar-lhe os pressupostos de legalidade.
- IV – Lei estadual específica que dispõe sobre ingresso, limites de idade, estabilidade e condições de transferência para a inatividade, em relação aos membros da Polícia Militar do Estado, prevendo, ainda, que compete ao Governador conferir as patentes de seus oficiais.

Está correto o que se afirma em:

- a. II, apenas.
- b. I, II, III e IV.
- c. I, II e IV, apenas.
- d. III e IV, apenas.
- e. I e III, apenas.

COMENTÁRIO

- I – Ver art. 14, § 8º, da Constituição Federal de 1988.
- II – O benefício previdenciário é concedido pelo Estado.
- III – Impetrar *habeas corpus* com vistas a questionar os pressupostos de legalidade é possível. Não é possível, no entanto, quando o questionamento é feito em relação ao mérito.



25m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

IV – Lei estadual específica que dispõe sobre ingresso, limites de idade, estabilidade e condições de transferência para a inatividade, em relação aos membros da Polícia Militar do Estado, prevendo, ainda, que compete ao Governador conferir as patentes de seus oficiais.

GABARITO

- 12.** b
- 13.** d
- 14.** c
- 15.** e
- 16.** a
- 17.** b

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Ricardo Blanco.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.